

1509774-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... que no ano de 2017 foi processado por tráfico de drogas, tendo sido condenado; que teve outros processos, por furto, e esteve internado em clínicas porque era dependente de crack.

A Certidão Estadual de Distribuições Criminais foi juntada às fls. 29/32 e a Folha de Antecedentes às fls. 68/80.

O réu é reincidente (Autos de nº 0001296-14.2017.8.26.0050 - 10ª Vara Criminal de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509774-09.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509774-09.2022.8.26.0228 - 2022/000485

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO LIMA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ANDERSON APARECIDO LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 25 de abril de 2022, por volta de 02h22min, na Avenida Duque de Caxias, altura no numeral 433, República, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito próprio e comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro, documentos pessoais e um aparelho celular, este avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Luan B. S..

A denúncia foi recebida (fls. 85/87), o réu foi citado e notificado (fls. 108/109) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 113).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 119).

Em 15 de agosto de 2022 e, em continuidade, no dia 13 de outubro de 2022 realizou-se a audiência de instrução, debates e julgamento e, (fl. 125 e 153/156), no decorrer das quais colheram-se as declarações da vítima, o depoimento das testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, em que pese a confissão do acusado, o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, compensado-se com eventual reincidência; a fixação de regime inicial mais brando do que o fechado; a detração penal; e o direito do réu de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Termos de Depoimento (fls. 07 e 08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), Auto de Avaliação (fls. 10), Termo de Declarações (fl. 11), Relatório Final (fls. 58/60), Laudo Pericial (fls. 115/118) e pela prova oral produzida em juízo.

Com efeito, ouvido em juízo a testemunha policial Gabriel Bin Ciarlariello, afirmou que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando, no começo da avenida Duque de Caxias, avistaram quatro indivíduos que saíram correndo; que então foram abordados pela vítima que correu na direção dos agentes policiais noticiando que havia sido roubada e apontou para os indivíduos que corriam; que os indivíduos se dispersaram e a polícia perseguiu o réu, que o mesmo tentou se esconder embaixo de um veículo, momento em que dispensou o simulacro de arma de fogo que carregava; que a vítima informou que o réu estava armado; que o réu percebeu que havia sido notado e tentou empreender fuga e fato contínuo lograram detê-lo; que a vítima reconheceu o réu como autor do roubo; que os pertences da vítima não foram encontrados com o réu; que, após, lograram localizar a "arma" que ele havia dispensado, foi então que perceberam que tratava-se de um simulacro; que o réu negou os fatos tendo afirmado que era usuário de droga; que a vítima informou que era o réu o roubador que portava o simulacro no momento do roubo.

No mesmo sentido, a testemunha policial Renato Faleiros da Silva, ratificou o depoimento de seu colega de farda, tendo acrescentado que enquanto empreendia fuga o réu tentou se esconder, mas não o perderam de vista em momento algum.

O depoimento das testemunhas policiais ratifica o quanto informado pelas mesmas à data dos fatos (fls. 7 e 8).

A vítima Luan Barreto de Souza, ouvida em juízo, ratificou o quanto havia informado em solo policial (fls. 11), isto é, esclareceu que tinha acabado de sair do trabalho. Foi colocar crédito no celular porque estava estudando para tirar a Habilitação. De repente apareceram 4 pessoas. O réu apontou a arma para a minha cabeça disse "perdeu! perdeu!". Pegaram seu celular e carteira, com R\$ 150,00 e meus documentos. Logo depois apareceu uma viatura e conseguiu pegar o réu. Não recuperou nenhum de seus pertences. No dia também não teve nenhuma dúvida em reconhecer, uma vez que não perdeu o réu de vista em momento algum.

Em juízo observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu o réu como um dos autores do roubo.

Em seu interrogatório judicial o réu Anderson Aparecido Lima, confessou os fatos, esclareceu que estava na Praça Júlio Prestes consumindo droga. Quando apareceram os comparsas e lhe convidaram para o cometimento do crime. Está arrependido e teve chance de pedir desculpas para a vítima na delegacia.

Essas são as provas colhidas nos autos e, diante delas, outra solução não há que condenar o réu pelo crime de roubo.

A confissão do acusado foi corroborada pelas firmes declarações da vítima Luan, a qual reconheceu ANDERSON em juízo como o roubador. O ofendido, inclusive, manteve a narrativa congruente e em harmonia com o seu relato em solo policial.

As declarações da vítima foram seguras e merecem crédito, pois ele não teria proveito algum em mentir em juízo a fim de incriminar pessoa inocente. O único interesse é, sem sombra de dúvida, apontar o verdadeiro culpado (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97).

Como se não fosse suficiente, o depoimento das testemunhas comuns dá ainda mais certeza de que a confissão judicial do acusado.

Nesse ponto, convém salientar que o depoimento de policiais, especialmente quando prestado de forma segura e coerente, como ocorreu no caso dos autos, merece total credibilidade, pois seria verdadeiro contrassenso que o Estado credenciasse tais agentes para atuar na prevenção e repressão de crimes e, posteriormente, negasse valor às suas palavras quando chamados a relatar em juízo o resultado de suas atividades.

Além disso, não há qualquer dispositivo legal que proíba policiais civis ou militares de servirem como testemunhas, mas, pelo contrário, sendo eles investidos em cargo público, o ordenamento jurídico lhes confere presunção de veracidade em suas declarações relacionadas ao exercício de sua função. Portanto, até prova em contrário, não produzida no caso dos autos, os policiais são terceiros desinteressados, que não possuem interesse em prejudicar injustamente o réu e prestam o compromisso de dizer a verdade.

Portanto, caracterizada a infração penal (CP, art. 157, § 1º), a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Anoto que na primeira parte de seu interrogatório o réu Anderson Aparecido Lima informou que conta 30 anos de idade; que vive em união estável e está em processo de adoção de sua enteada que tem 8 anos de idade; que concluiu o ensino médio na penitenciária; que é músico, toca "funk melody", tem um canal no Youtube; que mora na casa própria da esposa e não paga aluguel; que sua renda mensal girava em torno de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, mas passou por dificuldades durante o período da pandemia; que no ano de 2017 foi processado por tráfico de drogas, tendo sido condenado; que teve outros processos, por furto, e esteve internado em clínicas porque era dependente de crack.

A Certidão Estadual de Distribuições Criminais foi juntada às fls. 29/32 e a Folha de Antecedentes às fls. 68/80.

O réu é reincidente (Autos de nº 0001296-14.2017.8.26.0050 - 10ª Vara Criminal de São Paulo). Além desta condenação já transitada em julgado, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que tem outra condenação transitada em julgado (Autos nº 0046250-92.2010.8.26.0050 - 17ª Vara Criminal de São Paulo).

Diante do exposto, sua pena base deve ser aumentada em 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência (Autos de nº 0001296-14.2017.8.26.0050 - 10ª Vara Criminal de São Paulo) e também a atenuante da confissão, assim sendo a pena deverá permanecer no patamar acima fixado já que atenuante e agravante se compensam, conforme entendimento majoritário de nossos Tribunais Superiores.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, na fração de 1/3, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto julgo PROCEDENTE, a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu ANDERSON APARECIDO LIMA, para condená-lo à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerado, para tanto, o montante de pena aplicado, a reincidência e os maus antecedentes.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em havendo recurso expeça-se, de imediato, guia de execução provisória para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA